

중앙환경분쟁조정피해구제위원회 회의 운영 등에 관한 규정

(약칭: 중앙위원회 회의 운영규정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「환경분쟁 조정 및 환경피해 구제 등에 관한 법률」 제25조제1항에 따라 중앙환경분쟁조정피해구제위원회의 회의 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 「환경분쟁 조정 및 환경피해 구제 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조에 따른 중앙환경분쟁조정피해구제위원회(이하 "위원회"라 한다) 전원회의(이하 "전원회의"라 한다)의 운영, 법 제16조에 따른 위원회 분과위원회(이하 "분과위원회"라 한다) 회의의 운영 및 법 제4장에 따른 조정(調停)·재정·중재위원회(이하 "조정(調整)위원회"라 한다) 회의의 운영 및 법 제17조에 따른 주심위원의 운영 등에 관하여는 「환경분쟁 조정 및 환경피해 구제 등에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다), 「환경분쟁 조정 및 환경피해 구제 등에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 및 법률·대통령령 또는 다른 규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(위촉위원 사전진단 등) ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다) 위촉 후보자에게 별지 제1호서식의 위원위촉 사전진단서를 작성하도록 하여야 하며, 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서 직무 적합성 여부를 확인한 후에 위촉을 제청하여야 한다.

- ② 위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다) 및 위원을 신규 임명 또는 위촉하는 경우에는 위원회 업무와 관련된 공정한 직무 수행을 위하여 별지 제2호 서식의 서약서를 작성하게 하여야 한다.

제2장 중앙위원회 전원회의

제4조(회의의 소집 등) 위원장은 회의를 소집하려면 회의 개최 7일 전까지 회의 날짜·시간·장소 및 안건과 법 제22조에 따른 제척 또는 기피 관련 확인 사항 등을 각 위원에게 서면, 팩스 또는 전자우편 등으로 알려야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조(간사) ① 위원의 참석 여부 확인, 안건의 조정·배부, 회의록 작성 등의 업무 처리를 위하여 전원회의에 간사 1인을 둔다.

② 간사는 위원회 사무국장이 된다.

제6조(안건의 구분) 전원회의에 상정할 안건은 다음 각 호와 같이 구분하여 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 따라 각각 작성하여야 한다.

1. 심의·의결 안건: 법 제15조제1항의 각 호에 해당하는 사항에 관하여 심의·의결을 요하는 안건
2. 보고 안건: 제1호 이외의 안건

제7조(안건의 작성·제출 등) 간사는 전원회의에 상정할 안건을 개최 3일 전까지 제출받아야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 제출시기 등을 조정할 수 있다.

제8조(회의의 진행) ① 전원회의는 안건설명, 질문과 토론 및 의결의 순서로 진행하고, 안건설명은 간사가 한다. 다만, 필요한 경우 위원장은 담당 조사관 또는 담당자가 하게 할 수 있다.

② 위원장은 회의에 출석하는 당사자·참고인 또는 감정인 등에 대하여 회의의 질서유지를 위하여 퇴정명령 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

제9조(보고 및 의견 청취) ① 위원장은 전원회의에서 필요하다고 인정하면 소속 위원이나 법 제13조에 따른 전문위원 또는 그 밖의 관계자로부터 안전에 관하여 보고를 받거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 회의의 일시·장소·상정 사항을 회의 개최 5일 이전까지 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 관계자가 법인 또는 단체인 경우에는 임원, 대리인 그 밖에 위원장의 허가를 받은 자가 법인 또는 단체를 대표하여 참석할 수 있다.

③ 제1항에 따른 통지를 받아 회의에 참석한 관계자는 위원장의 허가를 얻어 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있다.

제10조(심의·의결서의 작성) ① 위원회는 제6조제1호에 따른 안전 중 심의·의결된 안전에 관하여 필요한 경우 그 심의·의결서를 작성할 수 있다.

② 제1항의 심의·의결서는 규칙 별지 제20호서식에 따라 작성하고, 심의·의결에 참여한 위원이 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 원격영상회의 방식으로 참여한 위원의 경우는 회의를 주재한 의장이 확인한 것으로 서명 또는 날인을 갈음할 수 있고, 회의 참석자 서명부의 서명 또는 날인에도 같다.

제11조(심의·의결서의 경정) ① 전원회의의 심의·의결이 있는 후 제10조에 따라 작성된 심의·의결서에 명백히 잘못된 계산·표시, 그 밖에 이와 유사한 오류를 발견한 때에는 위원장의 확인을 거쳐 경정할 수 있다.

② 간사는 제1항에 따라 심의·의결서가 경정된 경우에는 심의·의결서의 원본에 경정된 사항을 첨부하여야 한다.

제12조(서면의결) ① 전원회의 안전이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일정한 기한을 정하여 서면으로 심의·의결할 수 있다.

1. 토론을 요하지 아니하는 일상·반복적이거나 경미한 안전으로서 사전에 위원회에서 서면의결 대상으로 정한 경우

2. 긴급하게 처리할 필요가 있는 등 부득이한 사정이 있는 경우

3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

② 위원장은 제1항에 해당하는 안건이 있을 경우 서면으로 회의를 소집할 수 있다.

③ 서면의결의 경우에는 제1항에 따른 기한이 종료된 날 회의를 개최한 것으로 본다.

제13조(회의록 작성 및 보고 등) ① 간사는 전원회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 회의록을 작성하여야 한다.

1. 회의의 일시·장소 및 공개 여부

2. 참석위원(원격영상회의 참석 여부를 구분) 및 배석자

3. 상정 안건 및 심의·의결 결과

4. 주요 발언 내용

5. 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항

② 간사는 회의록의 내용을 변경하지 아니하는 범위에서 오·탈자 등을 정정할 수 있다.

③ 제1항에 따른 회의록은 위원장에게 전자결재로 보고한다.

제3장 분과위원회 회의

제14조(분과위원회의 구성) ① 분과위원회 위원장(이하 "분과위원장"이라 한다)은 해당 분과위원회를 소집하고 그 의장이 된다.

③ 분과위원장은 분과위원회 위원이 사고, 해임 등 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원을 새로이 구성하도록 위원장에게 요청할 수 있다.

④ 분과위원회 회의의 간사는 위원회 사무국장이 된다.

제15조(안건의 구분) 분과위원회 회의에 상정할 안건은 다음 각 호와 같이 구분하여 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 따라 각각 작성하여야 한다.

1. 심의·의결 안건: 법 제5조제1호에 따른 건강피해조사 및 법 제5조제3호에 따른 피해인정, 구제급여 신청 등에 관하여 심의·의결을 요하는 안건
2. 보고 안건: 제1호 이외의 안건

제16조(회의의 진행) ① 분과위원회 안건 심의는 제안설명, 질문과 토론 및 의결의 순서로 진행하고, 제안설명은 소관부서 조사관이 한다. 다만, 분과위원장은 필요한 경우 법 제13조에 따른 전문위원, 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 제24조에 따른 환경오염피해조사단 또는 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제48조의3에 따른 살생물제품피해조사단(이하 "전문위원 등"이라 한다)이 하게 할 수 있다.

② 분과위원회 회의의 질서유지에 관하여는 제8조제2항을 준용한다.

제17조(심의·의결서의 작성) ① 분과위원회는 제15조제1호에 따른 안건 중 심의·의결된 안건에 관하여 필요한 경우 그 심의·의결서를 작성할 수 있다.

② 제1항의 심의·의결서는 규칙 별지 제4호, 제5호, 제7호 서식에 따라 작성하고, 심의·의결에 참여한 위원이 심의·의결서에 하는 서명 또는 날인에 관하여는 제10조제2항을 준용한다.

제18조(준용규정) ① 분과위원회 회의의 소집, 간사, 안건의 작성·제출, 심의·의결서의 경정, 서면의결, 회의록 작성 및 보고에 관하여는 각각 제4조, 제5조, 제7조, 제11조, 제12조, 제13조를 준용한다. 이 경우 "전원회의"를 "분과위원회"로 본다.

② 다만, 제1항에도 불구하고 분과위원장은 분과위원회 회의 소집을 위한 시간적 여유가 없거나 그 밖의 부득이한 사유가 있으면 일부 구제급여에 대하여 직권으로 지급, 지급중단 및 일시 중지를 결정할 수 있다. 이 경우 분과위원장은 다음 분과위원회에 그 사실을 보고하고 추인(追認)을 받아야 하며, 분과위원회의 추인을 받지 못하면 그 결정은 효력을 잃는다.

제4장 조정(調整)위원회 회의

제19조(조정(調整)위원회의 구성) ① 조정(調停)·재정 및 중재위원회의 위원장 (이하 "조정위원장"이라 한다)은 위원장이 지명한다.

② 조정위원장은 해당 조정(調整)위원회를 소집하고 그 의장이 된다.

③ 조정위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원 중 조정위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

④ 알선위원, 조정위원, 재정위원, 중재위원은 조정위원장이 환경분쟁 사건 별로 지명한다. 이 경우 위원의 경력, 업무처리 경험, 법 제22조에 따른 제척 또는 기피사유 등을 고려하여 적합한 자를 지명하여야 한다.

⑤ 조정(調整)위원회 회의의 간사는 위원회 사무국장이 된다.

제20조(안건의 구분 등) 조정(調整)위원회 회의에 상정할 안건은 다음 각 호와 같이 구분하여 각각 별지 제5호서식, 별지 제4호서식에 따라 작성하여야 한다.

1. 심의·의결안건: 법 제30조에 따라 환경분쟁 조정 신청된 사건, 법 제46조에 따른 직권조정 및 법 제72조에 따른 다수인관련환경분쟁의 조정 등에 관한 심의·의결을 요하는 안건

2. 보고안건: 제1호 이외의 안건

제21조(회의의 진행) ① 조정(調整)위원회 안건 심의는 제안설명, 당사자 심문, 질문과 토론 및 의결의 순서로 진행하고, 제안설명은 소관부서 조사관이 한다. 다만, 필요한 경우에는 소속 위원, 전문위원 등에게 이를 하게 할 수 있다.

② 조정위원장은 심판정에 출석하는 당사자 등에게 양심에 따라 숨김과 보탬 없이 사실 그대로 말할 것을 선서하게 하여야 한다.

③ 조정위원장은 심판정에 출석하는 당사자·참고인 또는 감정인 등에 대하여 심판정의 질서유지를 위하여 퇴정명령 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

제22조(심의·의결서의 작성) ① 조정(調整)위원회는 제20조제1호에 따른 안건 중 심의·의결된 안건에 관하여 필요한 경우 그 심의·의결서를 작성할 수 있다.

② 제1항의 심의·의결서는 규칙 별지 제11호, 제13호, 제18호, 제19호 서식에 따라 작성하고, 심의·의결에 참여한 위원이 심의·의결서에 하는 서명 또는 날인에 관하여는 제10조제2항을 준용한다.

제23조(서면의결) ① 조정(調整)위원회는 법 제22조에 따른 제척·기피, 법 제59조에 따른 감정인의 선정, 법 제64조제1항에 따른 조정(調停)에의 회부, 법 제76조제2항에 따른 대표당사자의 변경 또는 허가취소, 법 제78조에 따른 참가의 신청의 승인, 법 제82조에 따른 배분계획의 인가, 영 제24조제2항에 따른 분쟁조정절차의 분리·병합, 영 제25조제3항에 따른 당사자의 지위승계에 관하여는 서면으로 심의·의결할 수 있다.

② 서면의결을 위한 회의 소집 및 개최에 관하여는 제12조제2항 및 제3항을 준용한다.

제24조(준용규정) 조정(調整)위원회 회의의 소집, 안건의 작성·제출, 심의·의결서의 경정 등에 관하여는 각각 제4조, 제7조 및 제11조의 규정을 준용한다. 이 경우 "전원회의", "분과위원회"를 "조정(調整)위원회"로 본다.

제5장 전문위원·주심위원

제25조(전문위원) ① 위원장은 위원회의 소관 업무에 관하여 전문적인 조사·연구, 인과관계 규명 그 밖에 위원회의 심의·의결 사항에 관한 사전검토를 위하여 법 제13조에 따라 전문위원(이하 "전문위원"이라 한다)을 위촉할 수 있다.

② 위원장은 환경피해 분야 관련 학회 및 협회, 사회단체, 위원 등의 추천을 받아 전문위원을 위촉한다.

③ 위원장은 제2항에 따라 전문위원을 위촉한 때에는 위촉 사실을 문서로 알려주어야 하며, 안전처리에 필요하다고 판단되는 경우 유사사례 및 관련 정보 등을 알려줄 수 있다.

- ④ 위원회는 전문위원에게 수당과 여비, 기타 실비를 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.

제26조(전문위원회) ① 위원장은 필요하다고 인정하면 제25조의 전문위원으로 구성된 위원회(이하 "전문위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

- ② 전문위원회 위원장(이하 "전문위원장"이라 한다)은 전문위원회의 위원 중에서 위원장이 지명한다.
- ③ 전문위원장은 전문위원회를 대표하고 전문위원회의 업무를 총괄하며, 전문위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 전문위원장이 지명한 위원이 직무를 대행한다.
- ④ 전문위원회 회의는 전문위원장의 요구가 있는 경우 수시로 개최할 수 있고, 회의를 소집하고자 할 때에는 부득이한 사유가 없으면 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 전문위원회의 간사는 위원회 사무기구 직원 중에서 위원장이 지명한다.
- ⑥ 전문위원회는 회의에서 검토된 의견을 종합하여 검토보고서를 작성하여 위원회에 보고하여야 하며, 필요시 각 전문위원별 검토의견을 첨부할 수 있다.

제27조(주심위원 지명·직무) ① 위원장은 법 제17조에 따라 분과위원회 및 조정(調整)위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 해당 분과위원회 및 조정(調整)위원회 위원 중에서 위원의 전문성과 업무 경험 등을 고려하여 주심위원을 지명할 수 있다.

② 제1항에 따라 지명된 주심위원은 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 건강피해조사, 환경분쟁 조정 및 환경피해 구제급여 신청 자료 검토
2. 현장조사 및 환경피해 인과관계 규명을 위한 조사 방향의 설정
3. 분과위원회 및 조정(調整)위원회 상정 안건 초안 검토 및 보완
4. 분과위원회 및 조정(調整)위원회 상정 안건 보고(필요 시)
5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 주심위원은 업무의 효율적 지원을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 분과위원장 또는 조정(調整)위원장의 승인을 받아 전문위원에게 관련 조사·연구를 수행하게 할 수 있다.

제6장 보칙

제28조(운영세칙) 그 밖에 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규칙의 폐지) 중앙환경분쟁조정위원회 조정(調停)·재정 및 중재위원회 구성 등에 관한 규칙(중앙환경분쟁조정위원회규칙 제2호)은 폐지한다.

[별지 제1호서식]

위원위촉 사전진단서

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()
※ '예'라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.			

서약서

직위 : ○○○○위원회 위원(장)

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 ○○○위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원(장) 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○ ○ ○ (서명)

[별지 제3호서식]

제00회 00회의

의안번호	제 호	심 의 의 결 사 항
의결일자	20 . . .	
공개여부		

안건 제목

제 출 자	
제출일자	20 . . .

1. 의결주문

2. 제한이유

3. 주요내용

4. 검토사항

5. 참고사항

가. 관련법령

나. 기 타

1. 의안번호 : 해당회의의 안건번호를 기입한다.
2. 의결일자 : 의결한 회의의 연월일을 기입한다.
3. 공개여부 : 공개 또는 비공개를 기입한다.
3. 의결안건제목 : 의결안건의 제목을 기입한다.
4. 제출자 : 제출자의 직위 및 성명을 기입한다.
5. 의결주문 : 의결하여야 할 사항을 간명하게 기술하며, 그 내용이 별지 또는 붙임을 필요로 하는 것은 “별지와 같이 의결한다.” 또는 “붙임과 같이 의결한다.”로 적고, 그 내용은 별지로 작성한다.
6. 제안이유 : 상정이유를 간명하게 기재한다.
7. 주요내용 : 상정의안의 주요내용을 요약하되, 제안이유로 이를 대신할 수 있는 경우에는 생략할 수 있다.
8. 검토사항 : 상정의안의 내용 중 검토가 필요한 사항을 정리하여 기재한다.
9. 참고사항 : 상정의안의 심의·의결에 참고가 될 수 있도록 다음 사항을 기재한다.
 - 상정의 근거가 되는 관련법령조문 또는 의결사항 등
 - 법령 및 규정의 개정인 경우에는 신·구조문대비표
 - 제안·건의 또는 보고경위를 밝힐 수 있는 증거서류 사본
 - 기타 참고사항

[별지 제4호서식]

제00회 00회의

의안번호	제 호	보 고 사 항
보고일자	20 . . .	
공개여부		

안건 제목

제 출 자	
제출일자	20 . . .

[별지 제5호서식]

사건번호

조 사 보 고 서

20 . .

환경분쟁조정피해구제위원회
조사관 000

1. 사건의 개요

2. 당사자 주장

3. 사실조사 결과

4. 피해주장요인별 평가

5. 인과관계 검토

6. 배상수준 검토

7. 재정(안)

〈 안전 담당자 〉

소 속	
부서장	(044) 201 - 7940
담당자	(044) 201 - 7951